

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 511/2535 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โจทก์
สำนักงาน ประกัน สังคม กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2, มาตรา ข้อ 54

การที่ ส. ลูกจ้างโจทก์ไปยืมมอเตอร์ สูบน้ำ เพื่อสูบน้ำขึ้นมาทำความสะอาดที่พัก และขณะเดียวกันพระภิกษุได้ขอให้ ส. สูบน้ำไปไว้บนกุฏิพระด้วย ส. ได้ถูกไฟฟ้าดูดถึงแก่ความตายขณะที่อยู่ระหว่างระหว่างกำลังใช้มอเตอร์ สูบน้ำขึ้นจากสระน้ำ นั้น พึงเห็นได้ว่า ส.จะต้องทำความสะอาดที่พักตามคำสั่งของผู้ควบคุมงานของโจทก์ ส.จำเป็นต้องใช้น้ำเอามาทำความสะอาดที่พักดังกล่าว การที่จะนำเอาน้ำในสระขึ้นมาใช้เป็นหน้าที่ของ ส.ฉะนั้นส. จะใช้วิธีการอย่างใดเป็นเรื่องอยู่ในดุลพินิจของ ส. เพื่อให้ได้น้ำขึ้นมาใช้ เมื่อส. เลือกวิธีไปยืมมอเตอร์ สูบน้ำจากพระภิกษุมาใช้สูบน้ำ เพื่อทำความสะอาดที่พัก ถือได้ว่าเป็นการกระทำตามคำสั่งของ ผู้ควบคุมงานของโจทก์และถือว่า เป็นการปฏิบัติหน้าที่ให้กับโจทก์.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายวิฑูรวิฑูรธรรม ดำเนินคดีแทน จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำเลยที่ 2 เป็นเลขาธิการของจำเลยที่ 1 มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งเงินทดแทนตาม

กฎหมาย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2533 นายสังคม ไพรวรรณ ลูกจ้างรายวันของโจทก์ ได้ออกปฏิบัติงานก่อสร้างงานขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้าที่หน่วยบริการผู้ใช้ไฟวัง ตะกูตำบลสำนักขุนเณร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยได้นำสัมภาระและ อุปกรณ์การก่อสร้างไปอาศัยพักแรมชั่วคราวที่ศาลาการเปรียญวัดวังบงค์ ต่อมาวันที่ 17 มกราคม 2533 นายสังคม ไพรวรรณ ได้ขอยืมมอเตอร์สูบน้ำของวัดวังบงค์นำไป สูบน้ำจากสระน้ำเพื่อทำความสะอาดที่พัก แต่นายสังคม ไพรวรรณ กลับนำมอเตอร์ สูบน้ำไปสูบน้ำขึ้นไปบนกุฏิพระซึ่งอยู่คนละส่วนกับศาลาการเปรียญที่พัก อันเป็นการ ทำงานนอกเหนือจากงานในหน้าที่ และปรากฏว่านายสังคม ไพรวรรณ ประสบ อันตรายถูกไฟฟ้าดูดจนถึงแก่ความตาย ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2533 นางผิน ไพรวรรณ มารดาของนายสังคม ไพรวรรณ ได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานเงินทดแทน สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร เพื่อขอให้โจทก์จ่ายเงินทดแทน พนักงานเงิน ทดแทนวินิจฉัยว่า นายสังคม ไพรวรรณ ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่ โจทก์ จึงมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายเงินทดแทนให้แก่นางผิน ไพรวรรณ โจทก์ไม่เห็นด้วย กับคำสั่งดังกล่าว จึงอุทธรณ์คำสั่งต่ออธิบดีกรมแรงงาน จำเลยที่ 2 ได้พิจารณา อุทธรณ์ของโจทก์แล้วมีคำสั่งว่า นายสังคม ไพรวรรณ ประสบอันตรายเนื่องจากการ ทำงานให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้าง คำสั่งของพนักงานเงินทดแทนที่สั่งให้โจทก์จ่าย เงินทดแทนชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น โจทก์เห็นว่าคำสั่งของจำเลยที่ 2 ยังคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเนื่องจากการที่นายสังคม ไพรวรรณ ขอยืมมอเตอร์สูบน้ำจากวัดวังบงค์มาสูบน้ำนั้น มิใช่เป็นการกระทำตามคำสั่งของผู้ ควบคุมงานของโจทก์แต่เป็นการกระทำของนายสังคม ไพรวรรณ เองเพื่อที่จะสูบน้ำ ขึ้นไปที่กุฏิพระซึ่งอยู่ห่างจากสระน้ำประมาณ 110 เมตร เมื่อนายสังคม ไพรวรรณ ถูกไฟฟ้าดูดจนถึงแก่ความตาย จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการ ทำงานให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้าง โจทก์ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินทดแทนตามคำสั่งของ พนักงานเงินทดแทน สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ขอให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่ง

ของพนักงานเงินทดแทน สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร และคำสั่งของเลขาธิการ
สำนักงานประกันสังคม เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งพนักงานเงินทดแทน

จำเลยทั้งสองให้การว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2533 นายสังคมไพรวรรณได้
รับคำสั่งจากนายสมศักดิ์ กลิ่นไย นายช่างผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นหัวหน้างาน ให้อยู่
บริเวณที่พักเพื่อดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก็บอยู่ในที่พักและดูแลทำความสะอาดที่พัก
ส่วนคนงานคนอื่น ๆ ออกไปทำงานนอกสถานที่ ในวันดังกล่าว นายสังคม ไพรวรรณ
ได้ไปขอยืมเครื่องสูบน้ำจากวัดวังบงค์เพื่อสูบน้ำจากสระน้ำขึ้นมาทำความสะอาดที่พัก
ซึ่งเป็นการทำงานให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้าง แต่ปรากฏว่าเครื่องสูบน้ำชำรุด ทำให้
นายสังคม ไพรวรรณ ถูกไฟฟ้าดูดถึงแก่ความตาย เหตุที่นายสังคม ไพรวรรณ ถึงแก่
ความตายเป็นการทำงานตามคำสั่งของนายจ้างและเนื่องจากการทำงานให้แก่
นายจ้าง โจทก์มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนของนาย
สังคมไพรวรรณ คำสั่งของพนักงานเงินทดแทนสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตรที่สั่ง
ให้โจทก์จ่ายเงินทดแทนและคำสั่งของจำเลยที่ 2 ที่วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่ง เรื่อง เงิน
ทดแทนของโจทก์ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุผลที่จะเพิกถอน
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ขณะที่นายสังคม ไพรวรรณถูกไฟฟ้า
ดูดถึงแก่ความตาย อยู่ระหว่างที่กำลังใช้มอเตอร์สูบน้ำขึ้นจากสระน้ำเพื่อจะทำความสะอาด
ที่พักแรม เป็นการถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่โจทก์ โจทก์จึง
ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน คำวินิจฉัยของพนักงานเงิน
ทดแทนสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร และคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว
พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์อุทธรณ์ข้อ 2.2ว่า การที่นายสังคม ไพรวรรณ ไปยืมมอเตอร์สูบน้ำเพื่อสูบน้ำขึ้นมาทำความสะอาดที่พัก และขณะเดียวกันพระภิกษุได้ขอให้นายสังคมสูบน้ำไปไว้บนกุฏิพระด้วย นายสังคมได้ถูกไฟฟ้าดูดถึงแก่ความตาย ขณะที่อยู่ระหว่างกำลังใช้มอเตอร์สูบน้ำขึ้นจากสระน้ำ โจทก์ถือว่าการกระทำของนายสังคมมิใช่เป็นการทำตามคำสั่งของนายสมศักดิ์ กลิ่นไยผู้ควบคุมงานของโจทก์และจะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ให้กับโจทก์หาได้ไม่นั้น เห็นว่า นายสังคมจะต้องทำความสะอาดที่พักตามคำสั่งของนายสมศักดิ์ ผู้ควบคุมงานของโจทก์ นายสังคมจำเป็นต้องใช้น้ำเอามาทำความสะอาดที่พักดังกล่าว การที่จะนำเอาน้ำในสระขึ้นมาใช้เป็นหน้าที่ของนายสังคม ฉะนั้นนายสังคมจะใช้วิธีการอย่างใดเป็นเรื่องอยู่ในดุลพินิจของนายสังคมเพื่อให้ได้น้ำมาใช้ เมื่อนายสังคมเลือกวิธีโดยไปยืมมอเตอร์สูบน้ำจากพระภิกษุมาใช้สูบน้ำเพื่อทำความสะอาดที่พัก ถือได้ว่าเป็นการกระทำตามคำสั่งของนายสมศักดิ์ผู้ควบคุมงานของโจทก์และจะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ให้กับโจทก์ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น